

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นางโสภา อินทร์ทอง
บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ.2535 มาตรา 37

ตามบทบัญญัติมาตรา 37 และมาตรา 93 แห่ง พ.ร.บ.ประกันชีวิตพ.ศ. 2535
 มุ่งคุ้มครองผู้เอาประกันหรือผู้รับประโยชน์เพราะบริษัทประกันชีวิตที่มีนิติสัมพันธ์กับ
 ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยมีอำนาจต่อรองสูงกว่าผู้เอา
 ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์

การฝ่าฝืน พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 37 ของบริษัทประกันชีวิต โดยประวิงการจ่ายเงินแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ มิใช่เพียงเป็นการผิดสัญญาประกันภัยเท่านั้น แต่ยังเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์อีกด้วย ดังนั้น หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันหรือผู้รับประโยชน์ ย่อมเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์

โจทก์บรรยายฟ้องว่า อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 วรรคสองของ พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการใช้จ่ายเงิน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2537 กำหนดในข้อ 7 ว่า ในกรณีที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้บริษัทจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย แต่

บริษัทไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลจนพ้นระยะเวลาที่กำหนดในคำบังคับ
เป็นการประวิงการจ่ายเงินตามมาตรา 37 วรรคสอง โจทก์เป็นผู้รับประโยชน์ตาม
สัญญาประกันภัย ระหว่างอายุสัญญาประกันภัยผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตาย
จำเลยในฐานะผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินแก่โจทก์ตามกรมธรรม์แต่จำเลยไม่
ใช้ ศาลแพ่งมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำเลยจ่ายเงินแก่โจทก์แต่จนพ้นระยะเวลาที่
กำหนดในคำบังคับจำเลยก็ยังไม่จ่ายเงินแก่โจทก์ จนโจทก์ต้องดำเนินการบังคับคดี
จำเลยจึงยอมจ่ายเงินให้ ทำให้โจทก์ต้องเสียหายต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้าง
ทนายความในการบังคับคดีและขอให้จำเลยใช้เงินดังกล่าว การกระทำของจำเลย
ตามฟ้องยอมเป็นการละเมิดต่อโจทก์ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น
นอกจากการเยียวยาความเสียหายโดยการดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมายคดีแพ่ง
ทั่วไปแล้ว โจทก์ยังฟ้องเรียกให้จำเลยชดเชยค่าสินไหมทดแทนสำหรับการละเมิดได้
อีกทางหนึ่งด้วย จึงขอที่ศาลชั้นต้นจะรับฟ้องคดีของโจทก์ไว้แล้วดำเนินการ
พิจารณาพิพากษาคดีต่อไป

โจทก์บรรยายฟ้องว่า อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 วรรคสองของ พ.ร.บ.ประกัน
ชีวิต พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายเงิน หรือประวิง
การคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2537 กำหนดใน
ข้อ 7 ว่า ในกรณีที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้บริษัทจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย แต่
บริษัทไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลจนพ้นระยะเวลาที่กำหนดในคำบังคับ
เป็นการประวิงการจ่ายเงินตามมาตรา 37 วรรคสอง โจทก์เป็นผู้รับประโยชน์ตาม
สัญญาประกันภัย ระหว่างอายุสัญญาประกันภัยผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตาย

จำเลยในฐานะผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินแก่โจทก์ตามกรมธรรม์แต่จำเลยไม่
ใช้ ศาลแพ่งมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำเลยจ่ายเงินแก่โจทก์แต่จนพ้นระยะเวลาที่
กำหนดในคำบังคับจำเลยก็ยังไม่จ่ายเงินแก่โจทก์ จนโจทก์ต้องดำเนินการบังคับคดี
จำเลยจึงยอมจ่ายเงินให้ ทำให้โจทก์ต้องเสียหายต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้าง
ทนายความในการบังคับคดีและขอให้จำเลยใช้เงินดังกล่าว การกระทำของจำเลย
ตามฟ้องยอมเป็นการละเมิดต่อโจทก์ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น
นอกจากการเยียวยาความเสียหายโดยการดำเนินการบังคับคดีตามปกติอย่างคดีแพ่ง
ทั่วไปแล้ว โจทก์ยังฟ้องเรียกให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับการละเมิดได้
อีกทางหนึ่งด้วย จึงขอที่ศาลชั้นต้นจะรับฟ้องคดีของโจทก์ไว้แล้วดำเนินการ
พิจารณาพิพากษาคดีต่อไป

(วิชัย วิวิตเสวี-เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณะ-ผลประโยชน์ ฤทธิ์รักษา)

ศาลแขวงพระนครเหนือ - นายพฤทธิ์ นิमितสุรชาติ

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ